

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5053/2533

บริษัทธนาคารแห่งเอเชียเพื่อการ  
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจำกัด

นายประสาร เบญจตานนท์  
นายคมกริช วัฒนเสถียร

โจทก์  
ผู้ซื้อทรัพย์สิน  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา

ป.วิ.พ. มาตรา 249, มาตรา 280

เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลย เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ยื่นคำร้องขอให้มีการขายทอดตลาดใหม่ อ้างว่าคำสั่งให้ขายทรัพย์สินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างพิจารณาของศาลจำเลยนำ ป. ผู้ซื้อรายใหม่มาแถลงว่าจะขอซื้อราคาสูงกว่าที่ขายทอดตลาดได้ เพื่อเป็นประกันว่าจะเข้าสู่ราคา ป. จะจัดหาธนาคารมาค้ำประกัน ต่อมา ป. ไม่สามารถจัดหาธนาคารมาค้ำประกันได้ ศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ จึงไม่มีการขายทอดตลาดใหม่ ป. ไม่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีและไม่ใช่เป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้ขายทอดตลาดใหม่ไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ป. จึงไม่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิด ป. มีสิทธิฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของ ป.

กรณีสืบเนื่องมาจาก เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลย ปรากฏว่าบริษัทบัวทองพลาซ่า จำกัด เป็นผู้ประมูลซื้อทรัพย์สินดังกล่าวได้ในราคา ๑๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ยื่นคำร้องว่าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งให้ขายทรัพย์สินดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้ ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหรือยกเลิกการขายทอดตลาด และดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำคัดค้านว่า คำสั่งที่อนุมัติให้ขายชอบและเหมาะสมแก่สภาพของทรัพย์สินแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยได้นำนายประสารผู้ซื้อรายใหม่มาศาล แกลงว่าจะสู้ราคาที่ดินพิพาทในราคาไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากมีการประมูลขายทอดตลาดใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ คู่ความทุกฝ่ายตกลงจนผู้ซื้อที่ดินพิพาทได้จากการขายทอดตลาดนายประสารซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหม่ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มาศาลและตกลงกันว่า ผู้ซื้อรายใหม่ยอมวางเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และยินยอมให้เงินดังกล่าวแก่ผู้ซื้อรับไปเป็นค่าเสียหายโดยเด็ดขาดนับแต่วันนั้น และผู้ซื้อรายใหม่จะเข้าสู่ราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ในราคาไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะจัดหาธนาคารมาค้ำประกันเป็นจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าเสียหายแก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้หากไม่เข้าสู่ราคาดังกล่าวข้างต้นโดยจะทำสัญญาภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๑ มิฉะนั้นถือว่าเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์และจำเลยไม่ตั้งใจร้องคัดค้านการขายทอดตลาดรายนี้ตลอดจนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่ให้ผู้ซื้อไปผู้ซื้อพอใจ เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตกลงว่า หากผู้ซื้อรายใหม่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง ก็ไม่ตั้งใจคัดค้านการขายทอดตลาดรายนี้ ให้ศาลจำหน่ายคำร้องเสีย โดยถือว่าไม่ตั้งใจและขอถอนคำร้องผู้ซื้อรายใหม่ได้วางเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทแล้ว ครั้นถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๑ ผู้ซื้อรายใหม่ยื่นคำร้องอ้างว่าไม่

สามารถจัดหาธนาคารมาค้ำประกันได้ ขอนำบุคคลและทรัพย์สินมาค้ำประกันแทน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตามคำร้องเท่ากับผู้ซื้อรายใหม่ไม่อาจปฏิบัติตามข้อตกลงในศาล ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ ถือได้ว่าผู้ซื้อรายใหม่ ผิดข้อตกลง จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์

ผู้ซื้อรายใหม่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ซื้อรายใหม่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยก่อนว่าผู้ซื้อรายใหม่มีสิทธิฎีกา คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๐ เพราะผู้ซื้อรายใหม่ไม่จัดหา ธนาคารมาค้ำประกันการขายทอดตลาดใหม่ตามที่ตกลงกันในรายงานกระบวนการ พิจารณา ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ บุคคลที่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น ในกรณี นี้ได้แก่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้อง ผู้ซื้อรายใหม่เป็นเพียงบุคคลภายนอกที่ ได้เสนอตัวเข้ามาว่าจะเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินถ้ามีการขายทอดตลาดใหม่ในราคาไม่ต่ำ กว่า ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น เมื่อศาลชั้นต้นยกคำร้องของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ที่ขอ ให้ขายทอดตลาดใหม่จนไม่มีการขายทอดตลาดใหม่ ผู้ซื้อรายใหม่จึงไม่มีส่วนได้เสีย ในการบังคับคดีและไม่ใช่เป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้ขายทอดตลาดใหม่ จึงไม่มีสิทธิ อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้อง ของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เพื่อให้มีการขายทอด ตลาดใหม่ หากผู้ซื้อรายใหม่ถูกโต้แย้งเกี่ยวกับเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่นำมาวาง ศาลก็ต้องว่ากล่าวเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก การที่ผู้ซื้อรายใหม่อุทธรณ์ขอให้นำ หลักประกันมาวางศาลตามคำร้องลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๑ เท่ากับเป็นการอุทธรณ์ ขอให้มีการขายทอดตลาดใหม่นั้นเอง ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ซื้อราย

ใหม่ดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดผู้ซื้อรายใหม่มีสิทธิฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาของผู้ซื้อรายใหม่

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักษรายุธ-เหียร ยุงทอง)

ศาลแพ่ง - นายสมชัย ทีฆาอุมากร  
ศาลอุทธรณ์ - นายประสิทธิ์ แสนศิริ

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |